

مكتب
تامر يوسف الدعلوب
المحامي
بالنقض والدستورية العليا
كفر الزيات- ت / 01555051796

السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس محكمة القضاء الإداري بطنطا

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم / محمد إبراهيم على عبدالعزيز ابوطالب - شارع عمرو القيعي -
كفر الزيات - محافظة الغربية.

ومحلة المختار مكتب/ تامر يوسف الدعلوب - المحامي بالنقض.

ضد

1- السيد/ وزير التضامن الاجتماعي. بصفته

2- السيد/ محافظ الغربية بصفته

3- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بصفته

الموضوع

يتقدم الطالب بطعنه هذا لإلغاء القرار الإداري رقم 781 لسنة 2025 الصادر من السيد المطعون
ضده الاول بصفته بتاريخ 2025/9/17 والذي جاء فيه: -

المادة الاولى

يزال بالقوة الجبرية التعدي الواقع من:-

6- السيد/ محمد إبراهيم عبد العزيز ابوطالب.

على قطعه الأرض رقم 6 بحوض الحصة رقم 7 بعزبة الشوربجي بقرية بنوفر
مركز كفر الزيات لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي كتركة شاغرة عن

المرحوم / عبدالله محمد خليل الشتيوي وبمساحه قدرها 16 فدان و23 قيراط و3 سهم والمبينة الحدود والاصاف بقائمة الاشهار رقم 489 / 1987 سجل عيني طنطا وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي خالية من الأشخاص وذلك لصدوره على غير سبب او مسوغ قانونى وواقعي.

الوقائـع

نما الى علم الطالب صدور القرار مار الذكر والذي يتضمن إزالة منزلة الخاص الكائن بالقطعة المشار اليها بالقرار المطعون فيه والذي صدر من المطعون ضده الأول بحجة ان تلك القطعة هي في أصلها من التركات الشاغرة والتي الت الى بنك ناصر الاجتماعي.

وقد جاء هذا القرار معيبا ومشوبا بمخالفة الواقع والقانون حيث ان الطاعن قد قام بشراء القطعة الخاصة به منذ أكثر من 25 عاما وقام بالبناء وإدخال المرافق بعد اخذ التصريحات اللازمة قانونا ودون منازعه من أحد.

وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبا بعيب انعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعنا عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها: -

1- عيب انعدام الباعث: - فقد جاء القرار عالية فاقدا لأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل في فقد سبب قيامه فالأصل هو افتراض صحة القرار الإداري إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإداري من حيث ملاءمتها. وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري حتى يستقيم السلوك الإداري في إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإداري برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإداري وكفالة حرية أفراد.

وفى ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا: - أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أي في الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أي تصرف قانونى بغير سببه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٢/٧/١٩٥٨ في الطعن رقم ٦٨ لسنة 4 ق)

ومن أمثلة القضاء الإداري المصري في شأن عدم مشروعية السبب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في ١٤ ديسمبر ١٩٥٧ المنشور بمؤلف الدكتور : ص ٥٦ سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية ٣ س ١٩٩٦ وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إيساط رقابة القضاء الإداري على شرط وركن مشروعية القرار الإداري وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديّات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن قطعه الأرض وما عليها من بناء خاص بالطاعن محل القرار المطعون عليه رقم 781 لسنة 2025 والصادر من المطعون ضده الاول بتاريخ 2025/9/17 والذي علم به الطالب مصادفة هي ارضا ملكا خالصا للطاعن وانها لا تدخل ضمن أملاك بنك ناصر الاجتماعي حيث ان المطعون ضده الثاني قد اقام الدعوي رقم 844 لسنة 2024 مدني كلى كفر الزيات بشأن طرد المخاطبين بالقرار الإداري المطعون فيه بحجة ملكيته لهذه الأرض كونها من الأملاك الشاغرة ولا زالت تلك الدعوى منظورة امام القضاء ولم يصدر حكما بها وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظة مستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء وما عليها من مباني هي محل نزاع قضائي لم يتم البت فيه حتى الان.

2- عيب الإساءة في استعمال السلطة والانحراف بها في شأن ركن الغاية من القرار :-

لما كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العيوب القصدية في السلوك الإداري وقوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فعيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرره إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها بأن يكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يبتغيها القرار.

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 302 لسنة 43 ق. عليا جلسة 1999/1/16 وفى ذات

المعنى حكماها في الطعن رقم 3666 لسنة 41 ق. عليا جلسة 1999 / 1 / 30

وفى شأن وسيلة إثبات توافر عيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن قرارات الجهة الإدارية يجب أن تستند إلى سبب مشروع، وبمنأى عن إساءة استعمال السلطة ومحقة للصالح العام وإلا صارت جديرة بالإلغاء وأنه وإن كان هذا العيب من العيوب القصدية التي يتعين إقامة

الدليل عليها إلا أنه لا تثريب على المحكمة إن هي استظهرته من وقائع ثابتة بالأوراق تكشف عن قيام قرينة جدية على أن الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلطتها.

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 680 لسنة 31 قضائية جلسة 1985/12/7

وبتطبيق ما تقدم على القرار المطعون عليه يتضح أنه قد صدر به نوعا كبيرا من التعنت والتعسف قبل الطاعن ويمثل افتئاتا على حقوقه الثابت بالمستندات التي تؤكد ملكية للأرض وما عليها من بناء فضلا على وجود نزاع قضائي لازال منظورا بشأن ملكية هذه القطعة محل القرار المطعون فيه نجد انه قد صدر دون سند من القانون والواقع مما يمثل اساءة لاستخدام السلطة من الجهة الادارية مما يصيب القرار المطعون فيه بالبطلان مما يستوجب الغاؤه.

3- عيب الخطأ في تطبيق القانون:-

الخطأ في تطبيق القانون هو أحد أبرز صور عيب "مخالفة القانون" في دعوى الإلغاء، حيث تصدر الإدارة قراراً يطبق قاعدة قانونية بشكل غير صحيح، أو يطبقها على وقائع لا تنطبق عليها، أو يمتنع عن تطبيقه يعد هذا العيب ركيزة لمشروعية القرار.

وبالنظر في القرار المطعون فيه نجد انه قد صدر ابان تداول دعوي قضائية لم يبت فيها حتى الان وتغاضي عن وجود ملاك قاموا بشراء قطع من الأرض محل القرار وقاموا ببناء منازلهم الخاصة من مدخراتهم واموالهم الخاصة وبدلا من ان يتم مراعاة حقوق هؤلاء المواطنين قامت الجهة الإدارية (المطعون ضدهم) بإصدار القرار دون مراعاة حقوقهم الدستورية ودون مراعاة ما يمكن ان يترتب على إزالة العقارات الخاصة المملوكة للدولة ثم الحكم في الدعوي لصالح هؤلاء الافراد فمن سيعوضهم عن خسارة منازلهم في هذه الحالة.

هيئة المحكمة: ان الطاعن قام بشراء قطعه الأرض الخاصة به في غضون عام 2001 ومن ثم قام برفع الدعوي رقم 2404 لسنة 2001 مدني كلى طنطا وطلب بختامها بصحة توقيع البائع على عقد البيع وتم قبول الدعوي والحكم بالطلبات بتاريخ 2001/9/2 وبأشر الطاعن إجراءات البناء وبعد ذلك بأشر اصدار الموافقات اللازمة لإدخال المرافق للعين وبالفعل حصل على الموافقات اللازمة والتي صدرت من جهات حكومية مختلفة ولم يخطره أحدا من تلك الجهات ان تلك

الأرض تابعه لأملاك الدولة او بنك ناصر الاجتماعي ثم يأتي والحال كذلك ليفاجئ
بصدور مثل هذا القرار المطعون فيه دون التحقق من سبب حيازة الطاعن
للمساحة وما عليها من بناء وأسائده القانونية.

فيكون معه هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون والواقع جديرا بالغاء.

لذلك

يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ

أولاً:- قبول الطعن شكلا لرفعة في الموعد القانوني وبالطريق القانوني.

ثانياً:- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار 781 لسنة 2025 الصادر من

السيد/ وزير التضامن الاجتماعي بصفته والمؤرخ 2025/9/17 فيما تضمنه من
ازالة كافة الأعمال على مساحة 16 قيراط و 23 فدان و 3 سهم بحوض الحصة
رقم 7 بزماء عزبة الشوربجي بقرية بنوفر مركز كفر الزيات ملك الطالب واخرين
وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفي الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم
مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره وما يترتب عليه من اثار على أن
ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة.